ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 201-КГ15-22

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 1 сентября 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Сокерин С.Г., изучив материалы истребованного гражданского дела и кассационную жалобу представителя Министра обороны РФ Миронова М.А. и представителя командующего войсками Западного военного округа Елиной И.А. на решение Владимирского гарнизонного военного суда от 21 июля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского окружного военного суда от 30 октября 2014 г. по гражданскому делу по заявлению военнослужащего войсковой части 19183 майора Синицына Андрея Викторовича об оспаривании заключения аттестационной комиссии Западного военного округа о несоответствии его занимаемой воинской должности и целесообразности досрочного увольнения с военной службы, решения командующего войсками Западного военного округа об утверждении этого заключения, а также приказа Министра обороны Российской Федерации об увольнении заявителя с военной службы,

установил:

12 апреля 2014 г. аттестационной комиссией Западного военного округа вынесено заключение о несоответствии Синицына занимаемой воинской должности и целесообразности его досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта, которое в этот же день утверждено решением командующего войсками Западного военного округа.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 373 Синицын досрочно уволен с военной службы с зачислением в запас, в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта о прохождении военной службы.

Полагая свои права нарушенными, Синицын обратился в суд с заявлением, в котором просил признать вышеуказанные заключение, решение и приказ в части, его касающейся, незаконными и отменить. Также заявитель просил взыскать в его пользу судебные расходы в размере 200 рублей.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, заявление Синицына удовлетворено.

Определением судьи Московского окружного военного суда от 6 апреля 2015 года в передаче кассационной жалобы представителя Министра обороны РФ Миронова М.А. и представителя командующего войсками Западного военного округа Елиной И.А. на указанные выше судебные постановления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, представители Министра обороны РФ и командующего войсками Западного военного округа, выражая несогласие с решением суда первой инстанции и последующими судебными постановлениями, просят их отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований Синицина А.В.

В обоснование жалобы ее авторы приводят доводы о том, что судебные постановления первой и второй инстанций приняты с существенным нарушением норм материального права.

Так, по их мнению, процедура аттестации Синицина проведена в соответствии с действующим законодательством. Аттестационной комиссией Западного военного округа по результатам оценки его служебной деятельности дано объективное заключение о несоответствии Синицина занимаемой должности и целесообразности его увольнения с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.

Вывод же суда первой инстанции о том, что Синициным, как начальником штаба войсковой части 19183, не были допущены нарушены требования ст. 96, 97 Устава внутренней службы ВС РФ, которые способствовали совершению военнослужащим этой части сержантом контрактной службы Прокопенко М.Г. преступлений, повлекшим гибель большого числа людей, является несостоятельным. Об этом, по мнению авторов кассационной жалобы, свидетельствует тот факт, что Прокопенко, осужденный в ноябре 2013 г. по приговору Владимирского гарнизонного военного суда за совершение умышленного преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ, в последующем не был представлен на аттестационную комиссию для решения вопроса о возможности дальнейшего прохождения им военной службы.

Изложенное, как считают заявители, ставит под сомнение законность и обоснованность принятых по делу судебных постановлений в части выводов в них о неправомерности принятого аттестационной комиссией решения, а также издания Министром обороны Российской Федерации приказа от 23 июня 2014 г. № 373 о досрочном увольнении Синицина с военной службы.

Изучив материалы гражданского дела и доводы жалобы, прихожу к выводу о том, что оснований для её удовлетворения не имеется.

В соответствии со ст.387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются такие сущест-

венные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Как видно из материалов дела, приказом командующего войсками Западного военного округа от 10 октября 2013 г. № 291 Синицын был назначен на должность начальника штаба – заместителя командира войсковой части 19183. Приказом того же должностного лица от 12 марта 2014 г. № 120 установлено, что 9 марта 2014 г. военнослужащий войсковой части 19183 сержант контрактной службы Прокопенко М.Г. убил трех лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации из состава караула ВОХР той же воинской части, а одного ранил. Далее он завладел двумя пистолетами ПМ и 32 патронами к ним и совершил угон транспортного средства, после чего с применением пистолета ПМ ранил жену и ее знакомого, убил родителей супруги, а в последующем покончил с собой выстрелом в правую височную часть головы.

В названном приказе указано, что совершению данных преступлений, помимо прочего, способствовало невыполнение и нарушение начальником штаба Синицыным требований п. 2 приказа Министра обороны Российской Федерации 2010 г. № 1800дсп «О мерах по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации» в части надлежащей организаторской работы по профилактике преступлений и происшествий в воинской части, а также нарушение им требований ст.ст. 96 и 97 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, что выразилось в упущениях по всестороннему изучению деловых и морально-психологических качеств подчиненного личного состава и непринятии мер по предупреждению происшествий и преступлений. Этим же приказом предписано рассмотреть Синицына на заседании аттестационной комиссии округа на предмет его досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.

Таким образом, как правильно указано в решении суда первой инстанции и не оспаривается в кассационной жалобе, основанием для принятия оспариваемых Синицыным заключения аттестационной комиссии и последующих решений командования послужили преступные действия военнослужащего войсковой части 19183 Прокопенко М.Г., совершенные им 9 марта 2014 года.

Решением аттестационной комиссии Западного военного округа от 12 апреля 2014 г., утвержденной в этот же день командующим войсками названного округа, комиссией было вынесено заключение о несоответствии Синицына занимаемой воинской должности и целесообразности его досрочного увольнения с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта, которое в последующем было реализовано приказом Министра обороны Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 373 о досрочном увольнении заявителя с военной службы с зачислением в запас в связи с невыполнением им условий контракта о прохождении венной службы.

Основанием для издания названного приказа Министра обороны РФ послужило представление командующего войсками Западного военного округа от

7 июня 2014 г., изложенные данные в котором, аналогичны содержанию отзыва в аттестационном листе на Синицина.

Согласно указанным документам, а также служебной карточки Синицина и его служебным характеристикам, исследованным судом и имеющимся в материалах дела, в них содержится в целом положительная характеристика заявителя, сведения о наличии у него 28 поощрений и одном неснятом дисциплинарном взыскании (признано судом незаконным на основании решения Владимирского ГВС от 4 июня 2014 г.).

В то же время в приказе командующего войсками Западного военного округа от 12 марта 2014 г. № 120 указано, что преступные действия одного из военнослужащих войсковой части 19183, совершены им 9 марта 2014 г., в результате нервно-психического срыва, усугубленного состоянием накопительного аффекта (кратковременного эмоционального состояния), вызванного психотравмирующей ситуацией в семье и алкогольным опьянением.

Также, из материалов дела усматривается, что военнослужащий войсковой части 19183 сержант контрактной службы Прокопенко М.Г., совершивший указанные выше преступления, проходил службу в должности помощника начальника отделения материально-технического обеспечения названной войсковой части.

Согласно Штату базы хранения и ремонта вооружения и техники (в/ч 19183) №12/208 отделение материально-технического обеспечения в состав штаба и подразделений, непосредственно подчиненных начальнику штаба не входит, а согласно Положению о войсковой части 19183 (Западный военный округ) начальник отделения материально-технического обеспечения подчиняется непосредственно командиру части.

Между тем вмененные Синицину, как начальнику штаба, нарушения требований ст. 96, 97 Устава внутренней службы ВС РФ, а именно, упущения по всестороннему изучению деловых и морально-психологических качеств подчиненного личного состава и непринятие мер по предупреждению происшествий и преступлений, в силу названных статей Устава могли быть допущены им только в отношении личного состава штаба и непосредственно подчиненных ему подразделений.

Более того, нарушение требований ст.ст. 96 и 97 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации не относится к грубым дисциплинарным проступкам, предусмотренным п. 2 ст. 28.5. Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Оценив приведенные обстоятельства в их совокупности, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что при аттестации Синицина не в полной мере учтены, как вышеизложенные данные, так и незначительный период его нахождения в занимаемой должности (менее 5 месяцев), что не позволяло аттестационной комиссии Западного военного округа сделать объективный вывод о причинах, которые могут служить основанием для досрочного увольнения заявителя с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта.

При рассмотрении данного дела судами не допущено нарушений норм материального или процессуального права, влекущих отмену или изменение обжалуемого постановления в кассационном порядке.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 381 и ст. 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы представителя Министра обороны РФ Миронова М.А. и представителя командующего войсками Западного военного округа Елиной И.А. на решение Владимирского гарнизонного военного суда от 21 июля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского окружного военного суда от 30 октября 2014 г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации С.Г. Сокерин